

0081239-51.2015.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LETICIA DE ASSIS BRUNING

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 14ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/03/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 7093/2015 - 8º

Distrito Policial - Brás, 999/2015 - 8º Distrito Policial - Brás

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOAO GUILHERME BRANDAO MARTINS FERREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LETICIA DE ASSIS BRUNING

Vistos. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

14ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

0081239-51.2015.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0081239-51.2015.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 7093/2015 - 8º

Distrito Policial - Brás, 999/2015 - 8º Distrito Policial - Brás

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOAO GUILHERME BRANDAO MARTINS FERREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LETICIA DE ASSIS BRUNING

Vistos.

JOAO GUILHERME BRANDAO MARTINS FERREIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 22 de setembro de 2015, por volta das 22:40 horas, na Avenida Teresa Cristina, altura do nº 627, nesta cidade e comarca, trazia consigo e tinha em depósito, para entrega e consumo de terceiros, 3,5g (três gramas e cinco decigramas) de cocaína, acondicionadas em 10 (dez) invólucros plásticos, 0,2g (dois decigramas) de LSD, acondicionadas em 16 (dezesesseis) invólucros de papel alumínio, 0,7g (sete

decigramas) de "ecstasy", acondicionadas em 3 (três) comprimidos e 6,4g (seis gramas e quatro decigramas) de "maconha", acondicionadas em 3 (três) invólucros plásticos, além da quantia de R\$ 237,00 (duzentos e trinta e sete reais), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A denúncia veio acompanhada do inquérito policial e foi recebida em 12 de novembro de 2015 (44).

O réu foi devidamente citado e apresentou resposta à acusação.

Em 24 de agosto de 2017, sobreveio sentença que julgou procedente o pedido inicial e condenou o réu à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, substituindo por prestação pecuniária no valor correspondentes a 02 (dois) salários mínimos e a prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

A r. sentença foi publicada na mesma data, transitando em julgado para o Ministério Público em 29 de agosto de 2017.

Os autos permaneceram em cartório sem andamento.

É o relatório.

Decido.

Imperioso o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em concreto, causa de extinção da punibilidade.

Nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal, penas iguais ou superiores a 01 (um) ano, que não excedam a 02 (dois) anos, prescrevem em 04 (quatro) anos.

Porém, diante da menoridade do acusado na data do fato, o referido prazo é computado pela metade, nos termos do artigo 115, do Código Penal.

Não existem outras causas interruptivas ou suspensivas da prescrição a incidir no presente caso.

Desta feita, considerando o tempo decorrido entre o trânsito em julgado para acusação até a presente data, já se passaram mais de 02 (dois) anos.

Ante o exposto, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de JOAO GUILHERME BRANDAO MARTINS FERREIRA, na forma dos artigo 109, inciso V, c.c. 107, inciso IV e 110, todos do Código Penal, bem como artigo 61 do Código de Processo Penal.

Dê-se ciência ao Juiz Corregedor da Vara.

Oportunamente, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

P. I.C.

São Paulo, 02 de março de 2022.

LETICIA DE ASSIS BRUNING
Juíza de Direito